

מסורת הש"ס

(א) גדרים ח: ית. מוספתא דמיר פ"ב [ע"ש], (ב) מכות כג., (ג) [מבוצות עד:], (ד) [במדבר ו], (ה) [דברים כה], (ו) [ויקרא ה], (ז) רש"ל פי' לעין קרנן, (ח) בדפויי הגימס' שזעמנו וכו"ה הריעב"ן,

—●—

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אמר כו' וכפי שיטה זו יש לפרש כל הסוגיא:

—●—

גליון הש"ס

גמ' אמר רבא שבועה שלא אוכל כבר זו. עיין משנות מהרשדים חלק י"ד סי' רמא:

אפי' כל שהוא. שיר נמי מעכב שלא עבר על שזעמנו וראוי לשאלה:

מינו דמהניא שאלה כו'. דהא כי אכליה לכזית קמא עדיון כל זימים שזה אסורין עליו ומהניא להו שאלה וכיון דנשאל וקיי"ל^א חכם עוקר נדר

מעיקרו ואשתכח דלא הויה שם שזועה כלל הלכך כזית קמא אשתכח

דלא באיסורא אכליה:
ואחר כך נשאל

על הראשונה. אלמא שע"ג דלולא לה

כולה נשאל עליה: **שלא גתא**. פתח

ההל מועד את ראש נזרו כדכתיב ו':

דב' אליעזר. במסכת נזירות (דף סג.):

תגלתא מערבא. לשמות יין וליטמא

למתים הלכך הוי שויר:
א"ר אשי

נזירות קא רמיס כו'. לעולם משעבר

על שזעמנו לא חזיא לשאלה ולא

מהניא לה שאלה. ודקשיא לן נזירות לאו

קושיא היא: **מי גרס לשניה שלא פחול**.

כלומר מי גרס לן לומר שהימים

המנוים לא לשניה נמנו אלא לראשונה

דמימא אזלא לה ראשונה ותקשי לן

ראשונה היתה גורמת לן לומר כן:

ואינה. והרי גלה החכם לן שחרעמו

של זה חרטה ועקר את הראשונה

מעיקרא וגמלא מנין המנוי של שניה

נמנה וכולה ראשונה אכתי הוה קיימא

כשנשאל. אבל ככר שנשבע עליה

ואכלה על כן כרקע עבר לה שזעמנו

ושזז אין לה שאלה: ה"ג **אמימר אמר**

אפי' אכלה כולה נשאל עליה דאי

שגוג מחוסר קרבן ואי צמוד מחוסר

מלקוח אבל כפסוהו על העמוד לא:

מחוסר קרבן. וקרבן הוה ליה שויר

וכן מלקות למזיד אבל כפתוהו ללקות

שזז אין כאן שויר שהרי הוא כאלו

לוקח כבר כדשמואל: **הסם רץ**. ונתצוה

במנוסה וזו ואיכא ונקלה אחיך^א :

אמר רבא שזועה שלא אוכל כבר זו אם אוכל זו. נמשאת האחת איסור

והאחת תנאי זו שנשבע עליה הוי איסור וזו שיתלה בה הוי תנאי.

ואשמועינן רבא דכל שזועה שנשבע על תנאי ותלה דבר בחצירו אין

איסור השזועה חל עליו בשעת שזועה אלא בשעת מעשה הראשון

הלכך ההיא שעמא שעת שזועה היא ואם באותה שעה זוכר את

שזעמנו קרינן ביה האדם בשזועה^א וחלה עליו שזועה להתחייב קרבן

על השוגג בין שאכל התנאי ראשון בין שאכל האיסור ראשון ובלבד

שתהא שגגה^א באכילת האיסור ומלקות על המזיד ובלבד שתהא

התראה באכילת האיסור ואם כבר שכח שזעמנו בשעת מעשה ראשון

לא קרינן ביה האדם בשזועה ואין השזועה חלה עליו לא לקרבן ולא

למלקות ומייחיתן ליה סייעמא לקמן [ע"ב] ממתימתין דנדרים: **אבל אם**

הראשונה כו'. ההיא דתנאי קרי ראשונה שכך היתה סדר שזעמנו אם

אוכל זו לא אוכל זו. והאי דנקט אכילת התנאי ברישא לאו משום דאי

עביד איפכא לא חיילא דודאי חיילא ומתחייב למפרע אלא משום דבעי

למימר ראשונה צמוד ושניה בשוגג חייב קרבן ודוקא דהך שניה

דאיסור הוא דהויא לה שגגה באכילת איסור דאי בתנאי לא מייחתי

קרבן על אכילת האיסור למפרע שהיתה מוזיד ובהיתר שעדיין לא

נאסרה עליו ואע"פ שהוא שוגג בשעת אכילה אחרונה שהוא עובר

בה על השזועה למפרע שגגה באיסור צעינן: **אבל אם הראשונה**

בשוגג ושניה צמוד פטור. בשעת אכילה ראשונה כבר שכח^א בשזעמנו

וכשאכל האיסור היה זכור את שזעמנו ועבר עליה צמוד פטור

ממלקות ואפי' בהתראה לפי שלא חלה שזועה עליו שהרי בשעת אכילה

ראשונה שהיתה שזועה ראויה לחול כבר שכוח היה ולא קרינא ביה

האדם בשזועה וכל שכן מקרבן שאין קרבן על המזיד: **ראשונה צמוד**

ושניה בשוגג חייב. כשאכל התנאי ראשון היה זכור את שזעמנו ואכלו

צמוד ובהיתר גמור שהרי לא עליו נשבע והיא אכילה ראשונה צמוד

וכשאכל בשניה את האיסור אכלו בהעלם שזועה חייב קרבן והאיל

ובאכילה ראשונה זכור הוא את שזעמנו ויודע שבאכילה זו אוסר עליו

את השניה האדם בשזועה קרינא ביה וחלה עליו שזועה וכשאכל

שניה שוגג הרי עבר על שזעמנו שוגג וחייב קרבן: **ספיסן בשוגג**

פטור. בין שאכל התנאי ראשון בין שאכל האיסור ראשון פטור

כדפרישית שהרי באכילה ראשונה היתה שזועה ראויה לחול ובאותה

שעה היה שכוח ולא חלה עליו השזועה לאסור את השניה עליו:

שחיתן

תחלה צמוד האיסור ואח"כ התנאי בשוגג חייב דלא צעינן שגגה באכילת האיסור אלא שישגוג בשעה שעובר על השזועה וזריך לדחוק לפירושו

הא דקאמר זו בודון עזמה ושגגת חזרתה כו' פטור דהיינו טעמא דפטור על הראשונה אף על גב דהיינו ראשונה צמוד ושניה בשוגג כגון

שאכלה בזדון עזמה לגמרי שהיה דעמו לאכול באותה שעה גם התנאי דלאו שז מידיעמו הוא אי נמי כשאוכל השניה בזדון עזמה

ובשגגת חזרתה אע"פ שאוכל בהיתר דעלה דידה לא חיילא השזועה מיירי כגון שאינו יודע שיהא פטור עליה לפי שלא היה

אדם בשזועה ולשון זדון עזמה משמע מתכוון לאכול באיסור אף על פי שאוכל התנאי הלכך לאו שז מידיעמו הוא ודומק:

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

כה.

אמר רבא שבועה שלא אוכל כבר זו אם אוכל זו. מה שפירש

צקונטרס אין שזועה חלה אלא בשעת מעשה הראשון הלכך

ההיא שעמא שעת שזועה היא ואם באותה שעה זוכר את שזעמנו

קרינא ביה האדם בשזועה וחלה עליה שזועה להתחייב קרבן על השוגג

בין שאכל התנאי ראשון בין שאכל

האיסור ראשון ובלבד שתהא שגגה

באכילת האיסור זה הפי' מנומגס

דבאכילת איסור ראשון לא משכחת

חיוב קרבן דאי אכלו שגוג לא קרינא

ביה האדם בשזועה ולא חלה עליו

שזועה ואי אכלו צמוד הא צעינן שגגה

באכילת האיסור לפירוש הקונטרס ואי

אפשר ליישבו אלא בדומק דמשכחת

לה כגון שבשעה שאוכל איסור ראשון

לא שכח שזעמנו והוי האדם בשזועה

אבל שגוג הוא שאינו יודע שזה

הככר שנשבע עליו ואע"פ שמומר

לאוכלו תשוב שגגה הואיל ובלגונו לא

היה אוכלו לפי שמתאוה לאכול של

תנאי או בשום ענין שזריך לאוכלו

כגון שנשבע לאוכלו או שמסתכן עליו

וכל זה דומק ומה שפי' נמי צסמוך

גבי אכל את ראשון כו' האי דנקט

אכילת התנאי ברישא לאו משום דאי

עביד איפכא לא חיילא דודאי חיילא

ומתחייב למפרע אינו ר"ל איפכא

מצבא דקאי בה דהיינו שאכל איסור

תחלה שגוג ממש ששכח שזעמנו

דאי"כ לא חיילא כלל דלא הוי האדם

בשזועה ולא צעי נמי למימר שאכל

איסור צמוד לגמרי תחלה דאין כאן

שגגה בשעת אכילת איסור ואין נ"ל

כלל שהיה הקונטרס ר"ל דמתחייב

למפרע מלקות דאין סברא שיתחייב מלקות כיון שאח"כ אכל התנאי

בשוגג ועוד דלפירוש ר"ת אדרבה חייב קרבן באכל איסור תחלה

צמוד ותנאי בשוגג אלא ר"ל כדפרישית שאכל איסור ראשון וזכור את

השזועה אבל אינו יודע שזהו הככר שנשבע עליו ושזז מלמתי בתוס'

רבינו אלחנן שכחב שהסופרים טעו וכך ראו ליהיות לאו משום דאי

עביד איפכא חיילא דודאי לא חיילא שכמו שזאת אינה חלה ופטור

אף אותה אינה חלה וכן תבזז בפירושים אחרים מרש"י ועל מה שפי'

צקונט' בין שאכל איסור ראשון תבזז שלא היה יכול להבין ועוד

דומק לפי' הקונטרס דגבי שגגת עזמה חזון חזרתה צסמוך זריך

לפרש דחייב לא קאי אלא אשניה ומשמע דקאי אחרוייהו וגרלה

לפרש דלא מיפטור משום אדם בשזועה אלא על התנאי לחודיה

כשאוכלו בשוגג בין בתחלה בין צסוף אבל על האיסור לא חיישינן

דבשעת אכילת התנאי הוא דחיילא השזועה עליה הלכך צעינן שלא

יהא אנוס בה ואותה של תנאי קרי ראשונה כדפי' צקונט' והא דקאמר

ראשונה בשוגג ושניה צמוד פטור לאו דוקא נקט הכי דה"ה שניה

צמוד תחלה כדפרישית דלא חיילא שזועה עליה כלל כיון שאכל של

תנאי בשוגג והא דקאמר נמי ראשונה צמוד ושניה בשוגג חייב

לאו דוקא ראשונה צמוד תחלה דה"ה שניה בשוגג תחלה ואח"כ

ראשונה צמוד ובלבד שלא יהא זכור בשעה שאכל הראשונה צמוד

כעבר אכל השניה שאם היה זכור אי"כ לאו שז מידיעמו הוא שהרי

צמוד הביא עצמו לדי איסור אי נמי אפי' זכור חשיב שז מידיעמו

הוא דחמיר ליה לאיניש טפי אכילת האיסור מן התנאי כדאמר בריש

פ"ב דנדרים (ד' טו). כי לא וזיר בתנאי אבל באיסוריה מזהיר וכפי

(ה) השיטה זו יש לפרש הסוגיא וכן משמע מתוך פירוש ר"ח דחיילות

השזועה תלוי באכילת התנאי אלא דקרי לאיסור ראשונה וגרס

איפכא ראשונה בשוגג ושניה צמוד חייב ראשונה צמוד ושניה

בשוגג פטור וקרי לאיסור ראשונה לפי שמזכירה תחלה לא אוכל זו

אם אוכל זו והא דנקט שחיתן בשוגג לא איזטרין אלא משום דבעי

למיחתי שחיתן צמוד והא דנקט לבסוף אכליה לתנאיה והדר אכליה

לאיסוריה ותחלה נקט בלשון ראשונה ושניה לא דק בלישניה ור"ת

מפרש כפי' הקונט' דבאכילת מעשה הראשון תלוי חיילות השזועה

ובין של תנאי ובין של איסור אם אוכלה תחלה בשוגג לא קרינא

ביה האדם בשזועה אלא שמפרש ר"ת דאותה שאוכל תחלה קרי

ראשון בין של תנאי בין של איסור ושל צסוף קרי שניה והשתא אחי

שפיר הא דזריך לפרש אכליה לאיסור והדר אכליה לתנאי וכשאכל

הא דקאמר זו בודון עזמה ושגגת חזרתה כו' פטור דהיינו טעמא דפטור על הראשונה אף על גב דהיינו ראשונה צמוד ושניה בשוגג כגון

שאכלה בזדון עזמה לגמרי שהיה דעמו לאכול באותה שעה גם התנאי דלאו שז מידיעמו הוא אי נמי כשאוכל השניה בזדון עזמה

ובשגגת חזרתה אע"פ שאוכל בהיתר דידה לא חיילא השזועה מיירי כגון שאינו יודע שיהא פטור עליה לפי שלא היה

אדם בשזועה ולשון זדון עזמה משמע מתכוון לאכול באיסור אף על פי שאוכל התנאי הלכך לאו שז מידיעמו הוא ודומק:

בשוגג פטור. שחיתן

פר א ב מיי פ"ג מהל'
מירות הל' י:

פה ג מיי פ"ו מהל'
שזעיות הל' יח [ש"ע]

י"ד סי' רח סעי' ה':

פו ד מיי פ"ו מהל'
סנהדרין הלכה ו:

פז ה מיי פ"ו מהל'
שזעיות הל' יח:

פח ו מיי שם פ"ד הל'
טז וגירסתו חייב ועיין

בכ"מ סגנו שם טוש"ע י"ד

פס ז מיי שם הל' ח

וגירסתו פטור ועיין

בכ"מ סגנו שם טוש"ע

שם:

צ ח מיי שם:

—●—

רבינו הגנאל

עליה ופריק איבעי חימא כשנשבע שלא אוכל כבר זו ואע"ג דכיון דאכל כזית ממנה עבר בשבועתו אמרי מגו דמהניא שאלה למשרא ליה כזית בתרא מהניא נמי לכזית קמא למפטרי למפרע: איבעי חימא כשנשבע שלא אוכלנה ולא מחייב עד דאכיל לה כולה מיהו אי שירי ממנה כזית חשוב לאתשולי עליה ואי לא לא: ואקשינן וכי אם אכלה כולה אינו נשאל עליה והא גבי נזירות דמנה הראשונה ושלמה והפריש עליה קרבן וקתני נשאל על הראשונה עלתה השניה בראשונה. ודחי' בשלא כיפר דכיון דלא כיפר עדיין לא השלימה והתניא כיפר כו'. ופריק רב אשי נזירות קא רמיח עלה דשבועה מי גרס לשניה שלא תחול במקום הראשונה הלא הראשונה שהיא בחוקת נזירות כיון שבטלה נמצאת מנינא לשניה: אמימר אמר אפי' אכלה כולה כיון דמחוסר מעשה נשאל עליה מגו דמהניא שאלה למלקות לפטור אם היה מוזיד מהניא נמי אכלה בשוגג לקרבן אבל כפתוהו על העמוד אינו נשאל עליה כדשמואל דאמר כפתוהו על העמוד ורץ מבי"ד פטור. והא שנייה דאמימר לעינן כפתוהו ליתא ולא דמיא לדשמואל דהתם רץ ונפטור בדינו אחורי כפיתה ודמי כמו שלקה. אבל האי לא רץ ועמוד להלקות ויש לו להשאל עד שילקה וקמייתא דאמימר איתא ושמעתא דבתרא ברורה היא לענין מלקות: אמר רבא שבועה שלא אוכל כבר זו אם אוכל זו (א) ואכל הראשונה בשוגג והשניה במזיד חייב. ראשונה במזיד ושניה בשוגג פטור. שחיתן

^[א] 'בתוס' כפון ד"ה אמר פירוש דבזי רבינו וגירסתו.